



LPA JURI'SCOPE

MAI, 05, 2023

N° 14

LE CONTRAT ÉLECTRONIQUE

EN TUNISIE :

UNE NOUVELLE ÈRE DE LA
PRATIQUE CONTRACTUELLE!

SCIENCE SAVOIR
FAIRE
&
EXPERTISE

L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

ADEL FENDRI

YASMINE FKI

NESRINE HEDFI

CYRINE MIGHRI



WWW.LPA-LEGAL.COM.TN



<https://www.linkedin.com/company/legal-partners-advisors/>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100089715340398>



LE CONTRAT ÉLECTRONIQUE EN TUNISIE : UNE NOUVELLE ÈRE DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE!



Le contrat électronique est une forme de contrat qui a émergé avec l'avènement de l'Internet et de la technologie numérique. Il est devenu un outil de plus en plus important pour les entreprises qui cherchent à conclure des accords commerciaux en ligne.

Au départ, les contrats électroniques n'étaient pas réglementés spécifiquement. Les lois existantes sur les contrats étaient appliquées aux contrats électroniques de manière générale.

Cependant, avec la popularité croissante des contrats électroniques, il est devenu évident qu'une réglementation spécifique était nécessaire.

En 1999, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a adopté la Convention des Nations unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.

Cette convention a été créée pour faciliter l'utilisation des communications électroniques dans les transactions commerciales internationales.

Elle établit des règles pour la conclusion de contrats électroniques et définit la validité et l'efficacité juridique des contrats électroniques. Cette initiative se produit en conséquence des effets majeurs de cette nouvelle attitude commerciale sur l'économie qui vient de permettre aux entreprises de conclure des transactions à distance en toute sécurité et de manière efficace d'une part et de lui faire gagner de temps et d'argent d'autre part.



La Tunisie, quant à elle, a signé la convention sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux. Et depuis 2005 elle désormais partie des pays adhérents.

Cette étape prise par les autorités tunisiennes compétentes, vient après la mise en place d'une loi n° 2000-83 du 9 aout 2000, relative aux échanges et au commerce électronique. Une réglementation qui entoure les nouvelles pratiques commerciales.

Ladite loi, a défini le Commerce électronique comme étant : « **les opérations commerciales qui s'effectuent à travers les échanges (ou les documents) électroniques** ».



Au sein de même article, le certificat électronique est défini : **le document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat la véracité de son contenu.**

Cependant, on ne trouve aucune définition pour le contrat électronique dans cette loi.

Dans le cadre du commerce électronique, les contrats électroniques sont souvent utilisés pour formaliser la relation entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, lorsqu'un client passe une commande en ligne, il peut être invité à accepter les termes et conditions du site de vente avant de finaliser l'achat. Cela crée un contrat électronique entre le client et le vendeur.



Les contrats électroniques sont donc essentiels pour la réalisation des transactions commerciales en ligne et peuvent être utilisés pour couvrir des éléments tels que les conditions de vente, les garanties, les retours et les remboursements, les politiques de confidentialité et les modalités de livraison

En somme, les contrats électroniques sont un élément clé du commerce électronique, car ils permettent aux parties de formaliser leur accord en ligne et d'établir les termes et les conditions de leur transaction.

De tout ce qui précédé, on peut définir le contrat électronique comme étant l'accord conclu entre deux parties par voie électronique, telles que l'utilisation d'un formulaire en ligne ou l'échange d'e-mails.

Comme il s'agit d'un accord entre deux parties, ce point nous amène à s'interroger sur la convergence entre les conditions de conclusion d'un contrat normal au sens de l'article 2 de Code des obligations et des contrats et au contrat électronique.



1 : LES CONDITIONS DE CONCLUSION D'UN CONTRAT ELECTRONIQUE

A : Renvoi aux conditions prévues par l'article 2 de COC

Comme tout contrat, le contrat électronique doit être valable quant aux conditions de fond aux celles prévues par l'article **2 C.O.C** à savoir : **une capacité** de s'obliger et **une déclaration nette** et **certaine de volonté**, un **objet certain**, et une **cause licite**.

A cet effet, le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à l'expression de la volonté, à leur effet légal, à leur validité et à leur exécution dans la mesure où ils n'y sont pas dérogés par la présente loi.

Tandis que les conditions d'objet et de cause ne posent aucun problème, l'application d'autres conditions à savoir la capacité et la volonté incite à réflexion.

En effet, pour être valablement conclu ,les parties au contrat doivent avoir la capacité juridique de contracter et qui donnent un consentement libre et éclairé.

La capacité juridique de contracter fait référence à la capacité de la personne à comprendre les termes du contrat et à être en mesure de respecter ses obligations. Dans le contexte d'un contrat électronique, il est souvent difficile de vérifier la capacité des parties contractantes.

Cependant, Ce problème, bien qu'il touche deux conditions fondamentales de contrat mais il reste relatif puisque les règles juridiques qui entourent ces pratiques nouvelles exigent souvent que les parties fournissent des preuves de leur capacité juridique, telles que des documents d'identité ou des documents d'entreprise.

De plus, les plateformes de contrats électroniques peuvent inclure des mesures de sécurité, telles que des codes d'accès et des vérifications d'identité, pour garantir que les parties contractantes ont la capacité juridique de contracter.





Ainsi concernant le caractère libre et éclairé de consentement, comme il est essentiel pour la validité d'un contrat, les lois relatives aux contrats électroniques exigent souvent que les parties manifestent clairement leur consentement en cliquant sur un bouton ou par tout autre moyen manifestant la volonté des parties.



En conclusion, bien que la capacité juridique et le consentement soient des éléments clés pour la validité d'un contrat électronique, les plateformes dédiées aux ces contrats fournissent des mécanismes pour vérifier ces éléments fondamentaux. La validité des contrats électronique dépend aussi des certaines conditions spécifiques émanant principalement de leur nature.

B : La condition spécifique du contrat électronique

La condition spécifique émane de la forme du contrat électronique lui-même. C'est pourquoi il paraît primordial de mettre l'accent sur cette forme.

Dans ce contexte, le terme "électronique" fait référence à la forme de communication utilisée pour créer, transmettre, et recevoir le contrat. A cet effet, le contenu de l'accord n'est pas recueilli dans un document papier, mais au sein d'un fichier numérique.

Cette forme électronique se traduit par un texte qui utilise des caractères numériques tels que des lettres, des chiffres et d'autres symboles pour communiquer une information. Ce type de document peut être échangé via des moyens de communication électroniques tels que l'e-mail, les messageries instantanées, etc.

Il est important alors que le contenu du document soit **compréhensible** et que sa lecture soit garantie par un support électronique qui permet une consultation facile en cas de besoin.



C'est dans ce sens que l'article 453 Bis prévoit que : « **Le document électronique est l'écrit composé d'un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes numériques y compris celui qui est échangé par les moyens de communication à condition qu'il soit d'un contenu intelligible, et archivé sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.**»

Répandant à cette forme spécifique du contrat électronique, le législateur Tunisien a exigé la signature électronique dans ce type de contrat. Cette condition est prévue ainsi par le Code des obligations et des contrats au sein de l'article 453 Alinéa 2. Il s'agit d'une méthode qui remplace la signature manuscrite dans le monde numérique. Elle repose sur l'utilisation de techniques de cryptographie pour garantir l'authenticité et l'intégrité du document signé. Une fois signé, le document est considéré comme définitif et ne peut être modifié.

En Tunisie, la signature électronique est encadrée par la loi et est considérée comme un moyen fiable d'engagement dans le cadre d'un contrat électronique.

Sur le plan pratique ; tout opérateur souhaite utiliser une signature électronique pour ses échanges et contrats doit être en possession d'un certificat électronique. Ce certificat est essentiel pour garantir la validité de la signature électronique en établissant un lien fiable entre cette signature et son signataire[1]

Les modalités d'obtention de ce certificat sont prévues par l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 19 juillet 2001, tel qu'il est modifié par l'arrêté de 21 Février 2018 .



Il est important de noter que bien que les contrats électroniques soient modernes dans leur forme

et leur contenu, cela ne signifie pas que leur force probante est affectée. En d'autres termes, le fait qu'un contrat soit conclu par voie électronique, cela n'affecte pas sa capacité à produire des preuves solides et fiables en cas de litige.

En effet, les contrats électroniques sont soumis aux mêmes règles juridiques que les contrats traditionnels.

Les éléments essentiels du contrat, tels que : la cause licite, l'objet dont la loi ne défend pas expressément à contracter, la capacité à contracter et l'expression de la volonté à travers leur signature électronique, doivent être présents et valides pour que le contrat soit considéré comme juridiquement contraignant.



II : LA FORCE PROBANTE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE



Tout contrat électronique remplit les conditions susmentionnées bénéficie de la force probante
En droit tunisien, la valeur juridique probante est reconnue à plusieurs reprises :
En droit commun, c'est le code des obligations et des contrats qui encadre cette reconnaissance.

Selon l'article 455 bis au Code des Obligations et des Contrats (COC) en Tunisie, un document électronique peut avoir une force probatoire équivalente à un acte sous seing privé, à condition qu'il soit conservé de manière définitive par un procédé fiable et qu'il soit renforcé par une signature électronique.

Ainsi le législateur Tunisien vient d'inciter sur cette force probante à travers les dispositions de l'article 1 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique. Au sens de cet article : « ... **Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à l'expression de la volonté, à leur effet légal, à leur validité et à leur exécution dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.** »

Le législateur a reconnu alors la force probante d'un contrat électronique, en lui accordant le même régime des contrats écrits sur leur validité et effet légal. Ainsi l'article 4 de même loi a mis sur la charge des parties contractantes l'obligation de conserver et de rien changer dans la forme de contrat qu'ils reçoivent. Cette obligation s'introduit alors dans le cadre de la confirmation de la fiabilité de ce contenu.

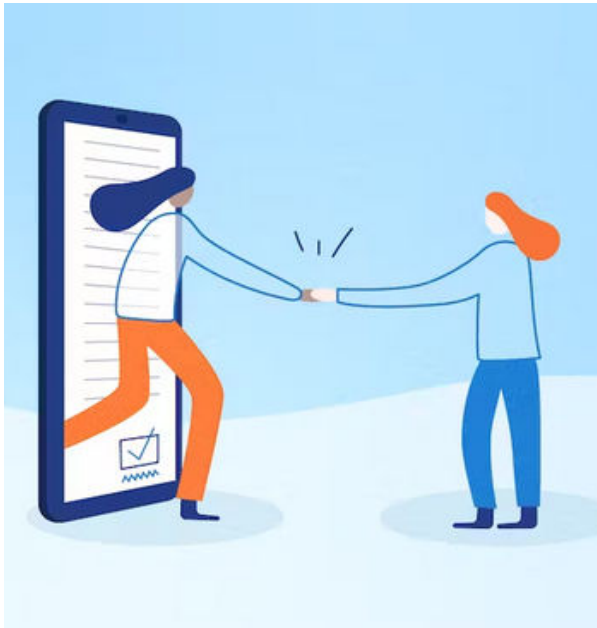


Au sens du présent article, l'émetteur a l'obligation de conserver le document électronique dans la forme de l'émission. Le destinataire à son tour ainsi s'engage à conserver ce document dans la forme de la réception^[1]

III : L'EXPÉRIENCE TUNISIENNE EN MATIÈRE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE

C'est depuis un certain temps que la loi tunisienne a reconnu la validité juridique des contrats électroniques. Selon la loi n°83 de 2000 relative aux échanges et au commerce électronique, ces contrats sont traités de la même manière que les contrats écrits en termes d'expression de volonté, d'effet juridique, de validité et d'exécution. Cela signifie que les contrats électroniques sont soumis à la même réglementation que les contrats écrits traditionnels.

[1] <https://www.proservy.com/blog/la-tunisie-active-les-contrats-electroniques-pour-la-premiere-fois-une-revolution-dans-lachat-et-la-vente-de-vehicules>



Récemment, cette reconnaissance a été mise en œuvre ou la Tunisie vient de franchir une étape importante dans l'utilisation des contrats électroniques en permettant pour la première fois la vente et l'achat de véhicules particuliers par le biais de la plateforme numérique "**Portail du Citoyen**".

Cette plateforme permet l'authentification des parties prenantes ainsi que la signature électronique du contrat à l'aide d'une identité numérique. Cette initiative contribuera à faciliter et à accélérer les transactions, tout en réduisant les déplacements auprès des administrations et en simplifiant les procédures de transfert de propriété.

L'adoption de cette technologie démontre la volonté de la Tunisie de moderniser ses services administratifs en tirant parti des avantages offerts par les technologies numériques pour offrir une meilleure expérience aux citoyens[1]

Dans ce cadre ,le ministère des technologies vient d'annoncer que : « **C'est le premier service contractuel électronique parmi les citoyens reconnus par l'administration tunisienne, soulignant que ces contrats ont la même valeur juridique des contrats de vente papier tout en garantissant la confidentialité et en obtenant les normes de sécurité nécessaires pour protéger les données des utilisateurs et maintenir la confidentialité de leurs données personnelles.** »



Cette nouveauté dans l'administration Tunisienne relève du cadre de la stratégie numérique nationale et des principales réformes du gouvernement dans les domaines de la modernisation administrative et de la transformation numérique, qui vise à abandonner progressivement la formule papier pour que le contrat du transfert de la propriété des véhicules et la dispense de la légalisation de la signature en adoptant les alternatives électroniques disponibles telles que **la signature électronique**.

[1] <https://www.proservy.com/blog/la-tunisie-active-les-contrats-electroniques-pour-la-premiere-fois-une-revolution-dans-lachat-et-la-vente-de-vehicules>